

1515949-19.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: PAULA NARIMATU DE ALMEIDA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 15ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RENATO WAGNER CONTENTE GARCIA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RENATO WAGNER CONTENTE GARCIA e SERGIO GOMES MARTINS para imputar-lhe a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
15ª Vara Criminal
Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515949-19.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1515949-19.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RENATO WAGNER CONTENTE GARCIA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RENATO WAGNER CONTENTE GARCIA e SERGIO GOMES MARTINS para imputar-lhe a prática da conduta descrita no art. 155, §1º e §4º, inciso I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 14/07/2022, durante o repouso noturno, por volta das 04:30 horas, no estabelecimento comercial "Lojas Americanas", situado na Rua

Correia Salgado, 264, Ipiranga, nesta Comarca da Capital, os denunciados tentaram subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo e com unidade de propósitos, 02 metros de fiação elétrica e 01 caixa de disjuntor pertencentes ao estabelecimento vítima, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 04/08/2022 (fls. 163/164).

Citados, o corréu Renato constituiu defensor, tendo o co-demandado Sergio apresentado resposta à acusação por meio da Defensoria Pública.

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de prisão em flagrante delito de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 03/07, auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo pericial de fls. 256/260, bem como pela prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

A autoria delitiva também ficou comprovada.

O preposto do estabelecimento comercial vítima, Reinaldo Matos da Silva disse em juízo ser gerente do estabelecimento e não conhecer os réus. No imóvel está localizada a "Lojas Americanas", a caixa de energia é pertencente ao imóvel da loja e a outro que está desocupado (era ocupado pelo Banco Itaú). No momento dos fatos apenas o imóvel onde localizada a loja estava com ligação de energia. Após o furto, o estabelecimento ficou dois dias sem energia até regularização pela Enel. Acredita que o prejuízo suportado pela vítima tenha sido de cerca de R\$ 10.000,00 para reparo da instalação elétrica e mais cerca de R\$ 5.000,00 decorrentes da perda de produtos que pereceram em razão da ausência de energia. A caixa de energia era fechada com cadeado e chave. Na manhã do furto a caixa estava aberta e quebrada, aguardaram a perícia ser realizada para efetuar o conserto. Não estava presente na delegacia.

O policial militar Matheus da Silva Gabas testemunhou em juízo que por volta das 4:30 horas estava fazendo patrulhamento, quando foi acionado pelo copom sobre um possível furto de fios. No local informado, os réus foram encontrados mexendo na caixa de energia, foi dada voz de parada. Um deles foi detido no local, o outro tentou evadir-se e foi capturado logo após em perseguição. Um dos réus estava segurando um componente eletrônico que parecia um fusível e ferramentas perto da caixa de energia. A caixa estava aberta no momento da abordagem. Não sabe dizer se anteriormente a caixa estava trancada com cadeado, corrente ou fechada de alguma forma. No momento da abordagem a caixa estava danificada. Renato tentou se evadir e segurava os fios e o Sergio permaneceu no local, também com a res furtiva nas mãos. Havia um veículo no local que provavelmente seria utilizado pelos réus para transportar os bens. O imóvel estava abandonado. Não se recorda se os acusados confessaram perante a autoridade policial.

A testemunha Scarlet Araújo de Oliveira, também policial militar, relatou ter se tratado de uma ocorrência irradiada pelo copom. Quando chegaram os réus estavam com os fios nas mãos. Um deles correu mas foi apreendido. Havia ferramentas no chão (alicates grandes e outras). A caixa de energia estava aberta e sem alguns fios, não se lembra se havia cadeado, não lembra se a porta da caixa estava danificada. Não conhecia os acusados. A caixa de energia pertencia a algum estabelecimento que não estava em uso, estava na frente do estabelecimento em local aberto (estacionamento). Não se recorda se os acusados confessaram perante a autoridade policial.

Verifica-se serem os depoimentos convergentes com a narrativa constante da denúncia, no sentido de terem sido os réus flagrados durante a execução do iter criminis.

Nesse passo, importante ressaltar serem os policiais agentes públicos cujas declarações gozam de fé-pública e possuem presunção de veracidade, sendo necessária

a produção de prova robusta para afastá-las, prova essa que não existe nos autos.

Interrogado em juízo o corréu Renato Wagner Contente Garcia declarou: tem 34 anos, vive em união estável, possui uma loja de móveis, percebe rendimentos mensais superiores a R\$ 1.000,00. Estavam no aniversário do Sergio, saíram para buscar cerveja e no meio do caminho viram ferramentas no chão e a caixa de energia aberta, pararam o carro. Foi puxar os fios e nesse momento a polícia chegou. Pegou apenas os fios soltos e deu para o Sérgio. Tentando explicar os fatos aos policiais já foram levados à delegacia. Em razão de pressão psicológica acabou assumindo os fatos perante a autoridade policial. Em seu carro não haviam ferramentas.

O acusado Sergio Gomes Martins durante o interrogatório judicial disse: tem 56 anos, tem 03 filhos, é restaurador de automóveis, percebe cerca de R\$ 5.000,00/6.000,00 mensalmente. Confessa que iria furtar, os fios não tinham dono, haviam ferros jogados no chão. Pararam no local porque haviam ferramentas jogadas no chão, a caixa de luz aberta, pedaços de fios. O que chamou atenção foi a quantidade de ferros jogados no chão, a intenção foi de pegar os ferros, mas foi tudo muito rápido, assim que chegaram já chegou a polícia. Havia saído em janeiro de 2021 da prisão e desde então não parou de trabalhar a fim de recomeçar a vida. Na delegacia admitiu os fatos.

Bem se vê que os denunciados admitiram a tentativa de furto, muito embora tenham negado em Juízo a propriedade das ferramentas apreendidas e o rompimento de obstáculo. Perante a autoridade policial admitiram a prática delitiva sem reservas. Deste modo, o sopesamento adequado dos elementos coligidos torna inquestionável a autoria delitiva dos acusados e o dolo de subtrair coisa alheia móvel.

No contexto probatório, contudo, a qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo deve ser afastada. Com efeito, muito embora tenha o preposto da vítima afirmado a existência de cadeado impedindo o acesso à caixa de energia, os policiais militares que atenderam a ocorrência nada lembraram nesse sentido.

Ainda, por força do art. 158 do Código de Processo Penal a perícia se faz imprescindível para constatação da qualificadora, o laudo pericial, entretanto, nunca veio aos autos.

O fato não se consumou porque houve interferência policial. Diante disso, deve ser reconhecida a figura tentada do crime.

Desta forma, de rigor a condenação dos réus como incursos nas penas do art. 155, §4º, IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

1. Do réu Renato Wagner Contente Garcia

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não se verifica a presença de elementos que importem um maior juízo de reprovabilidade da conduta além daquele inerente ao próprio tipo penal.

Impossível considerar-se o prejuízo da vítima nessa fase da dosimetria mediante consideração de simples declaração em juízo de seu preposto, que não é prova suficiente para mensurá-lo, já que facilmente seria a comprovação documental, mais adequada para esse fim.

Fixo, assim, a pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a existência da circunstância agravante da reincidência, assim como a presença da atenuante da confissão espontânea, de modo uma deve ser compensada com a outra, de modo que a pena provisória remanesce em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase de individualização da pena, há a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP, pertinente ao repouso noturno, de modo que deve ser aplicado o acréscimo de 1/3. Forçosa, ainda a incidência da causa de diminuição relativa à tentativa.

Considerando-se que o patamar da diminuição da tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente, verifico no caso dos autos ter o réu realizado todos os atos de execução, consubstanciados em retirar a fiação da caixa de energia, assim como remover o disjuncto, apenas não logrando êxito em virtude da atuação policial.

Desta forma, aplico a diminuição pela tentativa em 1/3 (um terço) a fim de fixar a

pena definitiva em 01 ano e 09 meses de reclusão e 08 dias-multa.

Diante da declaração de rendimentos prestada pelo acusado em interrogatório judicial e ausente prova em sentido contrário, fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do STJ.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Igualmente, não se encontram presentes os pressupostos para suspensão da pena previstos no art. 77 do Código Penal.

2. Sergio Gomes Martins

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se ser o acusado portador de maus antecedentes. Desta forma, majoro a pena mínima em $\frac{1}{4}$. Impossível considerar-se o prejuízo da vítima nessa fase da dosimetria mediante consideração de simples declaração em juízo de seu preposto, que não é prova suficiente para mensurá-lo, já que facilmente seria a comprovação documental, mais adequada para esse fim.

Resta, assim, a pena-base fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da circunstância agravante pertinente à reincidência, assim como a atenuante da confissão espontânea, compensando-se uma com a outra, de modo que a pena provisória remanesce em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase de individualização da pena, há a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP, pertinente ao repouso noturno, de modo que deve ser aplicado o acréscimo de $\frac{1}{3}$. Forçosa, ainda a incidência da causa de diminuição relativa à tentativa.

Considerando-se que o patamar da diminuição da tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente, verifico no caso dos autos ter o réu realizado todos os atos de execução, consubstanciados em retirar a fiação da caixa de energia, assim como remover o disjuntor, apenas não logrando êxito em virtude da atuação policial.

Desta forma, aplico a diminuição pela tentativa em $\frac{1}{3}$ (um terço) a fim de fixar a pena definitiva em 02 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Diante da declaração de rendimentos prestada pelo acusado em interrogatório judicial e ausente prova em sentido contrário, fixo cada dia-multa no valor correspondente a 01 salário mínimo.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §3, do Código Penal.

Ausente os requisitos previstos nos arts. 44, III, e 77, II, ambos do CP, impossível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR (I) RENATO WAGNER CONTENTE GARCIA a pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 08 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Requisite-se vaga; e (II) SERGIO GOMES MARTINS a pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor correspondente a 01 salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Expeça-se mandado de prisão.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas processuais.

Considerando que os réus responderam toda a ação penal custodiados cautelarmente e não havendo alterações fáticas que afastem as hipóteses que ensejaram a prisão preventiva, deixo de conceder-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão:

1. Lance-se o nome do(a)(s) réu(é)(s) no rol dos culpados;
2. Oficie-se ao TRE comunicando a condenação do(a)(s) réu(é)(s), com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão;
3. Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA